宁乡市白马桥街道江山美景小区“7·29”高处坠落事故调查报告

2022年7月29日，宁乡市白马桥街道江山美景小区地库出入口坡度上方雨棚玻璃安装过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失18.8万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》及宁乡市人民政府关于生产安全事故报告和调查处理的相关规定，宁乡市人民政府成立了宁乡市白马桥街道江山美景小区“7·29”高处坠落事故联合调查组。事故联合调查组由市应急管理局局长任组长，市应急管理局、市公安局、市总工会、市住建局等为成员单位，全面负责事故调查工作。同时向市纪委监委发出了事故调查邀请函。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一 、事故概述

（一）事故发生时间：2022年7月29日7时16分许

（二）事故发生单位：姜建强个人[1]

[1] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第六十八条　本办法所称的生产经营单位，是指合法和非法从事生产或者经营活动的基本单元，包括企业法人、不具备企业法人资格的合伙组织、个体工商户和自然人等生产经营主体。

（三）事故发生地点：宁乡市白马桥街道江山美景小区1号地库出入口坡度处。

（四）事故类别：高处坠落事故

（五）事故伤亡情况：死亡1人

（六）事故直接经济损失：18.8万元

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2022年7月29日6时30分许，姜建强在家（豪德市C区四街二栋）早餐后，驾驶湘A9P45B皮卡车装载一些工具和钢脚手架板前往宁乡市白马桥街道江山美景小区。7时5分许，姜建强到达江山美景小区1号地库出入口作业现场。此时，谢志成、谢宪文、姜尚文3人已在现场。姜建强安排谢宪文去架设安全防护网，姜尚文、谢志成搬运钢脚手架板，自己则爬到雨棚钢架梁上架设钢脚手架板。安排后，姜建强立即通过人字梯爬到1号地库出入口坡度上方的钢架梁上。姜尚文把钢脚手架板从皮卡车上搬下来，由谢志成递给姜建强。姜建强站在钢架梁上，将钢脚手架板架设到钢架梁上。谢宪文扛一把人字梯绕到地库出口另外一边，将人字梯放搭到地库出口墙壁上，准备返回拿安全防护网。4人作业时，均未戴安全帽，高处作业的姜建强未系安全绳。7时16分许，姜建强踩在铺好的第3块钢脚手架板上，双手拿着第4块钢脚手架板准备架设时，坠落到地库出入口地面上，其坠落位置距地面高约4米。姜建强脚踩的

第 3 块钢脚手架板及手中的第 4 块钢脚手架板一同掉落地面。姜建强坠落时，头先着地，正面朝上，仰躺在地面。

（二）应急救援处置情况

见到此情况，谢志成立即请姜尚文打“120”急救电话，并要求他到外面接救护车，自己下到地库出入口地面察看情况。7 点 17 分，姜尚文拨打“120”急救电话后，前往小区门口。谢宪文通知物业公司保安后回到现场。谢志成上前检查姜建强的脉搏及呼吸情况，开始尚有轻微的呼吸，约 3 分钟后，感觉其脉搏及呼吸逐步停止。值班保安雷明军立即赶到现场，察看现场情况后电话报告江山美景小区物业管理处经理李海华等人。物业管理处管理人员郭尚华（外号“甲胺磷”）、陈再其随即赶到现场。7 点 33 分，救护车到达现场。随车医生紧急对姜建强进行相关急救措施和检查后，证实其已经死亡。7 时 40 分，物业管理处经理李海华赶到现场，了解情况后，7 时 50 分许向白马桥街道综治办报告，并拨打“110”电话报警。

得到事故情况报告后，白马桥街道办事处及派出所第一时间派人赶到现场，进行事故处置和善后。白马桥街道办事处安排车辆将姜建强遗体送到宁乡市殡仪馆。9 时 34 分，9 时 39 分白马桥街道办事处、市住建局分别将本次事故相关信息报送到市应急管理局值班室。市应急管理局核实事故情况后，将事故信息报送到长沙市应急管理局值班室，并录入到生产安全事故直报系统。在白马桥街道调委会、黄材镇调委会积极组织协调下，7 月 30 日江山美景小区物业公司宁乡众易行物业管理有限

公司（以下简称众易行物业）与姜建强家属达成调解协议，签订《人民调解协议书》。事故处置和善后及时，未造成次生事故和不良社会影响。

（三）伤亡人员情况

死者姜建强，男，50岁，身份证号430124197109034***，系江山美景小区地库出入口雨棚安装项目承包者，安装工人。

三、基本情况

（一）江山美景小区及地库出入口雨棚安装项目情况

江山美景小区位于宁乡市二环南路与振宁路交汇处，属宁乡市白马桥街道。该小区为住宅小区，共8栋，1234户，目前，入住业主约400户。小区建设开发商为长沙市润泽房地产开发有限公司。因开发商问题，该小区虽然总体建筑已基本完工，但部分配套设施未完善。众易行物业于2020年6月通过公开竞标，进驻江山美景小区，负责小区物业管理，属于建设开发商聘用的前期物业管理方。

因地库出入口雨棚、小区绿化补栽、门禁楼宇对讲机等问题，引发小区业主不满。众易行物业与开方商方沟通，由物业公司负责将3个地库出入口雨棚安装好，开发商支付相关费用给物业公司。经郭尚华介绍，2022年5月25日众易行物业将该小区地库三个出入口坡道上方的玻璃雨棚安装项目发包给姜建强个人，并签订《江山美景地库出入口雨棚安装合同》，由姜建强包工包料，负责安装，项目总价共14万元。姜建强自己参与雨棚安装，同时还请了姜尚文、谢宪文、谢志成及儿子姜文

杰等人做事，工人由姜建强按日支付工资。地库出入口坡道上方的钢架梁原已经装好，姜建强等先上到钢架梁上测量，然后购进相应规格玻璃，作业人员再爬到钢架梁上，在钢架梁涂上双面胶，将玻璃铺到钢架梁上。事故发生当天，姜建强等正在小区1号地库出入口坡道上方安装雨棚，该雨棚是当天才开始安装。其他2、3号两个地库出入口坡道上方雨棚已经安装完毕。

（二）雨棚安装项目施工承包者基本情况

江山美景小区地库出入口雨棚安装项目施工承包者为姜建强个人。姜建强户籍地址宁乡市黄材镇宁峰村7组，常住地址宁乡市玉潭街道塘湾社区玉兴路2号豪德市场C区四街二栋55号。姜建强夫妇所住的豪德市场C区四街二栋55号是其夫妇自购的两空商住门面。1楼商用，一空用做日杂店，另一空用于制作和销售角码（窗户配件）。姜建强妻子吕美华负责看店，姜建强从事角码制作和销售，同时个人承揽铝合金门窗制作及一些简单的门窗安装项目。2018年6月4日，姜建强办理个体工商户营业执照，登记的经营者为姜建强，统一社会信用代码92430124MA4PLT9P2L，营业执照名称“宁乡徐俊百货商行”，许可内容为日用百货、烟草制品、预包装食品等。个体营业执照许可内容不含角码制作、销售及承揽铝合金门窗制作、安装等业务。

（三）宁乡众易行物业管理有限公司情况

宁乡众易行物业管理有限公司成立于2019年10月14日，统

一社会信用代码91430124MA4QUB****，注册地位于湖南省宁乡市玉潭街道新城社区旺和家园1栋103、203号。公司法定代表人为王勇，公司经营范围包括物业管理，室内维修，房屋维修，电工维修等。公司法定代表人王勇实际没有参加日常管理经营，日常管理由其女王梓贤负责。该公司目前管理的小区物业只有江山美景小区这一个项目，公司实际经营办公地址在江山美景小区。众易行物业在江山美景小区成立物业管理处。李海华于2022年4月担任物业管理处经理，负责全盘工作，副经理王瑶协助李海华。物业管理处原经理郭尚华，李海华到任后暂未免去经理职务，因身体等原因，主要负责小区房屋售后维修等工作。物业管理处下设四个部，秩序部（即保安队）主管陈再其，保洁部主管是刘兴华，工程部主管熊龙辉，客户服务部主管暂时空缺。秩序部共12人，分两个班，班长分别是雷明军，钟立球。两个班轮流值守白班和夜班，15天一轮。

（四）事故现场概况

事故发生地点位于江山美景小区1号地库出入口上坡处。该小区共有3个地库出入口，其中2、3号车辆出入口雨棚玻璃已安装好，1号车辆出入口雨棚玻璃正在安装。1号地库出入口两端由卷闸门（内）和铁门（外）封闭，尚未对外开放。铁门到卷闸门之间的距离为25.8米，出入口宽度为5.15米。受害者姜建强站在地库出入口上方钢架梁上铺钢脚手架板时，从梁上坠落到地库出入口坡度地面上。钢架梁距地面高度约4米。姜建强坠落地面位置距离铁门2.6米，附近散落有半截红砖和两块钢脚手架板。钢架梁上还铺放着两块钢脚架板。姜建强已抬

离现场，地面上未见明显血迹。事故现场未见安全帽及安全绳。地库出入口的出口方向右边栏杆外竖着2块钢脚手架板和一架撑开的人字梯，左边栏杆内靠着一架尚未撑开的人字木梯。事发地点附近的1号栋架空层瓷砖地面上存放着待安装的玻璃及一套尚未展开的安全防护网。姜建强所驾驶的湘A9P45B工具车停放在1号栋架空层门口。车内放置载玻璃的架子及部分工具。

（五）安全生产管理情况

1、承包者姜建强对雨棚安装项目的安全管理情况

姜建强亲自参与雨棚安装，同时负责现场安全管理。承包雨棚安装项目后，姜建强购买了安全防护网，在前两个雨棚玻璃安装中架设了安全防护网。

经调查，姜建强不具备从事高处玻璃雨棚安装的安全生产条件和相应资质，现场安全管理不到位。一是姜建强未参加过安全生产知识和管理能力方面培训，未取得高处作业特种作业资格，导致其安全意识淡薄，安全生产知识和管理能力缺乏，[2]且无高处玻璃安装资格[3]。二是姜建强作为承包者，未建立安全生产责任制，未制定相应安全生产管理制度和操作规程。[4]三是姜建强除提醒作业人员注意安全外，未按要求组织对姜尚

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条　生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度....

文、谢宪文、谢志成等从业人员进行安全生产教育和培训[5]。四是姜建强所雇请的姜尚文、谢宪文、谢志成及姜文杰等未按照有关规定经专门的安全作业培训，取得高处作业特种作业资格。五是现场安全管理不到位。雨棚安装项目施工存在高处施工，属危险作业，姜建强未编制科学的雨棚安装施工方案，凭经验冒险违章施工。姜建强未监督、教育姜尚文、谢宪文、谢志成等按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，且自己也没有按要求佩戴、使用[6]。在第一个雨棚安装（即3号地库出入口）作业时曾发生过人员坠落的事故，因坠落到防护网上，人员未受伤。但姜建强未深刻吸取教训，在安全防护网尚未架设的情况下，自己仍未戴安全帽、未系安全绳，违章冒险站到离地4米的钢架梁上作业。

2、众易行物业对雨棚安装项目的安全管理情况

众易行物业与将江山美景地库出入口雨棚安装项目发包给姜建强时，与姜建强签订《江山美景地库出入口雨棚安装合同》。合同中约定由姜建强包工包料，并约定“乙方（姜建强）须按照国家相关安全施工规定，做好生产相关安全防护配套设施，乙方专业技术操作人员须严格按照国家相关操作规程施工操作，发生意外安全事故均由乙方负责”。姜建强等进场作业前，李海华和郭尚华要求他们要安装防护网，要戴安全

5[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识....

6[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

帽。要物业秩序部纳入日常的巡查范围内，及时了解工作进度，劝离围观的无关人员。作业过程中，李海华、陈再其等曾到现场，提醒作业人员注意安全。

经调查，众易行物业未认真履行发包方的安全管理职责，将雨棚安装项目发包不具备安全生产条件和相应资质的姜建强个人，对雨棚安装项目的安全生产工作统一协调、管理不到位。没有认真检查和审核承包方的安全生产条件和相应资质，将雨棚安装项目发包不具备安全生产条件和相应资质的姜建强个人；没有与姜建强签订专门的安全生产管理协议来明确各自的安全生产管理职责。只在安装合同中明确乙方（姜建强）的安全管理职责，而没有明确甲方（众易行物业）的安全管理职责；在安装作业中，没有明确专人负责对姜建强承包的雨棚安装的安全生产工作进行统一协调、管理，导致没有及时发现并督促整改姜建强等人未按要求未戴安全帽、未使用安全绳，在防护网尚未架设的情况下冒险作业等安全问题。[7]

四、安全监管履职情况

（一）部门监管履职情况

《宁乡市安全生产委员会成员单位及有关单位（机构）安全生产职责分工规定》（宁安发〔2021〕13号）明确，市住房和城乡建设局（简称住建局）负责全市物业行业安全生产监督管

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

理，指导监督、协调物业小区加强安全管理工作。市住建局下属二级事业单位宁乡市物业管理事务中心（简称物管中心）负责全市全市物业行业安全生产监督管理。市住房保障服务中心（简称住保中心，正科级二级事业单位）副主任刘志成分管物管中心，负责物业管理工作，分管文明创建、应急管理、信访综治、安全生产等工作。物管中心主任陈洪波，副主任肖健、谭利平。

全市4个街道3个乡镇（金洲、夏铎铺、灰汤）共有物业小区175个。物管中心实行分片联点、包干负责制度。在分管领导指导下，明确由物管中心主任主抓全盘，2名副主任分别具体负责几个街道和乡镇，每名专干负责6-14个小区。其中副主任肖健联系玉潭、白马桥、灰汤三个街道（乡镇），专干喻强联系江山美景小区。2022年，物管中心制定和完善了《物业管理工作考核实施办法》、《宁乡市物业服务行业标准》，加强对物业企业管理和考核，把物业小区安全风险排查列为行业履约负面清单，把物业企业安全管理列为企业红黑榜评定重要依据。2022年每月物管中心工作人员由分管领导带队，按双随机抽查模式，对物业小区开展2次以上日常检查，重点检查物业值班巡逻、消防安全、电梯等特种设备安全、高空抛物等内容，发现的问题及时督促整改。同时就物业小区防疫、防汛、格子房、安全生产等工作进行了多轮专项检查排查，坚持综合整治、分类化解的原则，督促物业小区履约履责到位。对处理的1200余件12345工单中涉及安全管理的小区进行了提醒或约

谈。

（二）属地政府监管履职情况

白马桥街道党工委《关于2022年度街道负责人分工、中层干部任职及干部职工到办情况的通知》（白工委发〔2022〕1号）明确，街道设立综合行政执法队，由人大工委副主席何丹分管。综合行政执法队工作职责包括控建拆违、小区治理和物业管理、人居环境整治、生态环境保护工作等。综合行政执法队共有15人，队长戴恩波，副队长罗勇、刘跃波。其中刘跃波、彭军、沈啸具体负责小区治理和物业管理工作。

白马桥街道办事处制定了2022年小区管理工作计划，认真处理小区12345市长热线工单，指导小区业委会成立或换届、物业企业更换以及安全生产，以及控建拆违和人居环境整治等方面。综合行政执法队不定期对辖区40多个小区进行安全督导，并形成了小区安全督查记录，着重要求物业从消防、高空坠物、高空作业等方面加强巡查和排查消除隐患。下发了《白马桥街道关于严禁破坏小区房屋和车库承重墙的通知》，转发了《湖南省住房和城乡建设厅关于做好住宅小区安全风险隐患提示的通知》，并及时转发应急管理和住保中心等部门单位的各类风险通知到街道小区物业经理群、业委会主任群进行提示。2022年5月10日、6月8日，白马桥街道人大工委副主任何丹，以及刘跃波、彭军、沈啸到景山美景进行安全巡查，对高空坠物、外墙（围挡）缺失、高空作业等存在风险的方面提出了整改要求，并就整改情况进行回头看，形成工作闭环。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

1、无防护。需要人工测量、涂双面胶和架设玻璃的钢架梁离地高4米，事故发生时其下方未按要求架设安全防护网。

2、姜建强冒险违章作业。姜建强未戴安全帽、未系安全绳，冒险在钢架梁上作业，不慎坠落，因下方无安全防护网，导致直接坠落到地面致其死亡。

（二）间接原因

1、雨棚安装项目承包者姜建强不具备从事高处玻璃雨棚安装的安全生产条件和相应资质，现场安全管理不到位。

2、众易行物业未认真履行发包方的安全管理职责，将雨棚安装项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的姜建强个人，对雨棚安装项目的安全生产工作统一协调、管理不到位。

（三）事故性质

经调查认定，宁乡市白马桥街道江山美景小区“7·29”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议不再追究责任的人员

姜建强，男，50岁，江山美景小区雨棚安装项目承包者，安装工人。姜建强冒险违章作业，未戴安全帽、未系安全绳，冒险在钢架梁上作业，不慎坠落，因下方无安全防护网，坠落到地面致其死亡。姜建强对事故发生负有直接责任和管理责任。鉴于其已死亡，建议不再追究。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1、宁乡众易行物业管理有限公司。未认真履行发包方的安全管理职责，将雨棚安装项目发包不具备安全生产条件和相应资质的姜建强个人，对雨棚安装项目的安全生产工作统一协调、管理不到位。众易行物业违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定，建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条[8]的规定，给予罚款的行政处罚。

2、王梓贤，女，24岁，众易行物业实际日常负责人。未依法履行安全生产工作职责，对众易行物业将雨棚安装项目发包不具备安全生产条件和相应资质的姜建强个人及雨棚安装项目的安全生产工作统一协调、管理不到位的问题负有责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条的规定，给予罚款的行政处罚。

（三）建议按企业内部规章制度处理的人员

1、李海华，男，49岁，众易行物业江山美景小区物业管理处经理。未认真履行安全生产管理职责，对雨棚安装项目的安全生产工作统一协调、管理不到位，建议由众易行物业依据企业内部规章制度处理。

（四）其他处理建议

本次事故的主要原因是个体承包者姜建强冒险违章作业及众

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条　生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

易行物业未认真履行发包方的安全管理职责。雨棚安装项目是一个临时性的小项目，不需要向属地街道及行业主管部门报备。但也反映出有关单位和监管部门在安全生产监管工作中，存在安全检查不够深入全面，未有效督促物业企业履行安全生产主体责任。建议责成宁乡市住房保障服务中心和宁乡市白马桥街道办事处向宁乡市人民政府作出书面检查。市住建局、白马桥街道办事处分别对市物管中心江山美景小区专干喻强、街道综合行政执法队副队长刘跃波给予谈话提醒处理。

七、防范措施

有关各方要深刻汲取事故教训，认真分析事故发生原因，落实好事故预防措施:

1、众易行物业要认真履行安全生产主体责任。将生产经营项目、场所、设备发包或者出租时，要认真审核承包或承租者的安全生产条件和资质，不得发包或出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。要与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；要对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题，应当及时督促整改。

2、加强物业行业的安全生产监管。白马桥街道党工委、办事处要进一步增强责任意识，牢固树立安全发展理念，加强物业行业安全生产工作组织领导，全面落实安全生产属地监管责任。要严格督促街道综合行政执法队加强对辖区内物业小区的

安全生产监督检查和宣传教育，促使物业企业全面落实安全生产主体责任。宁乡市住建局要按照安全生产“三管三必须”的要求，认真分析全市物业行业安全生产形势，全面统筹推进物业行业安全监管。要进一步强化日常排查，加强对物业企业安全生产业务培训和政策宣传贯彻，强化督查督导、加大巡查检查频率，确保物业行业安全。

调查组成员签名：

附件：1、附件1 事故调查组名单

2、附件2 现场勘查报告

3、附件3 现场示意图

4、附件4 伤亡人员情况表

5、附件5 直接经济损失统计表

宁乡市白马桥街道江山美景小区

“7·29”高处坠落事故调查组

2022年9月20日